

2025 年法律硕士联考·冲刺 6 套卷(卷二)

一专业基础课一

一、单项选择题(第 1~40 小题,每小题 1 分,共 40 分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。)

1. 犯罪的下列哪一项基本特征,对于审理刑事与民事、行政交叉的案件具有积极的指导作用()

- A. 严重的社会危害性
- B. 刑事违法性
- C. 应受刑罚惩罚性
- D. 可谴责性

2. 《刑法修正案(十一)》将从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的行为规定为高空抛物罪,该罪保护的客体是()

- A. 公共安全
- B. 社会公共秩序
- C. 人身权利
- D. 财产权利

3. 甲晚上遵守正常的交通规则将车开回车库,醉酒的乙躺在地下车库的拐弯处被甲轧死。事后警察做了侦查实验,证明乙躺的地方是视野盲区。甲的行为如何定性()

- A. 交通肇事罪
- B. 过失致人死亡罪
- C. 重大责任事故罪
- D. 意外事件,无罪

4. 《刑法》第 233 条规定:“过失致人死亡的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。”甲过失致人死亡,不存在情节较轻的情况,甲的行为符合过失致人死亡罪的()

- A. 加重的犯罪构成
- B. 修正的犯罪构成
- C. 标准的犯罪构成
- D. 减轻的犯罪构成

5. 关于过失犯罪的论述,下列哪一选项是错误的()

- A. 通常只有实际发生危害结果时,才成立过失犯罪
- B. 认识到可能发生危害结果,但结果的发生违背行为人意志的,成立过失犯罪
- C. 过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。这里的“法律”不限于刑事法律
- D. 过失犯罪的刑事责任一般轻于与之对应的故意犯罪的刑事责任

6. 下列行为中,已满 14 周岁不满 16 周岁的人不应负刑事责任的是()

- A. 非法拘禁中使用暴力致人死亡
- B. 盗窃病人财物致病人无钱治病死亡
- C. 非法拘禁他人过程中使用暴力致被害人重伤
- D. 抢夺他人财物,为抗拒抓捕而当场使用暴力致人死亡

7. 甲贩运假烟，驾车路过某检查站时，被工商执法部门拦住检查。检查人员乙正登车检查时，甲突然发动汽车夺路而逃。乙抓住汽车车门的把手不放，甲为摆脱乙，在疾驶时突然急刹车，导致乙头部着地身亡。甲对乙死亡的心理态度属于下列哪一选项（ ）。

- A. 直接故意
- B. 间接故意
- C. 过于自信的过失
- D. 疏忽大意的过失

8. 关于自首、立功的认定，下列哪一说法正确（ ）

A. 甲盗窃后携带赃物回家途中，因形迹可疑被公安人员盘问，如实交代了盗窃事实。因甲身上无确切身份证明，便冒用了其堂兄的姓名。甲不成立自首

B. 甲犯罪后到公安机关投案，并让其哥哥丁寻找、劝说在逃人员乙、丙归案，后乙、丙从藏匿的山区分别到公安机关投案自首，甲的行为属于协助抓捕型的立功

C. 丙犯罪后被捕，丙揭发了张某故意杀害李某的行为，经警方查证，张某杀死李某属于防卫过当，应负刑事责任，丙的行为属于立功

D. 乙、丙体内藏毒品，在机场登机时被公安人员盘查，乙、丙随即交代体内藏毒的事实，不构成自首

9. 下列哪一项不属于酌定量刑情节（ ）

- A. 犯罪造成的危害结果
- B. 犯罪分子的一贯表现
- C. 犯罪侵害的对象
- D. 通过犯罪获得的报酬

10. 私营公司财务部经理甲，利用职务便利，挪用本单位 100 万元资金对外多次非法放高利贷。甲的行为如何定性（ ）

- A. 非法经营罪
- B. 高利转贷罪
- C. 挪用资金罪与非法经营罪，数罪并罚
- D. 挪用资金罪与非法经营罪，择一重罪处罚

11. 甲多次通过信息网络向他人销售赌博作弊道具和器材，并向购买者传授使用设备和道具进行赌博作弊的犯罪方法，并用微信为买家提供相应的售后咨询。甲的行为如何处理（ ）

- A. 赌博罪（教唆犯）
- B. 非法利用信息网络罪
- C. 传授犯罪方法罪
- D. 帮助信息网络犯罪活动罪

12. 甲未取得批文，开设“黑作坊”，生产、销售感冒药，销售金额 3 万元，被监管部门查获，发现该药品含有国家规定的成分，但由于生产条件恶劣，足以严重危害人体健康。甲的行为如何定性（ ）

- A. 生产、销售假药罪
- B. 生产、销售劣药罪
- C. 妨害药品管理罪
- D. 生产、销售伪劣产品罪

13. 乙购置机器设备，将淀粉、白糖、蜂蜜混合制成药丸状，仿效注册商标“云南白药”牌的包装和标签，贴上出售，销售金额达 100 万元，但未造成人员伤亡。乙的行为如何定性（ ）

- A. 生产、销售假药罪，假冒注册商标罪，两罪并罚
- B. 生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪，假冒注册商标罪，三罪并罚

- C. 生产、销售假药罪，假冒注册商标罪，择一重罪处罚
D. 生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪，假冒注册商标罪，择一重罪处罚

14. 关于串通投标罪，下列哪一说法正确（ ）

- A. 该罪是危险犯
B. 该罪的主体是投标人和招标人，仅限于自然人
C. 该罪属于妨害社会管理秩序罪
D. 投标人之间串通投标的行为是必要的共同犯罪

15. 甲中午见楼下没人，从 10 楼将一块木板扔下，不料砸死躲在楼下玩耍的小孩。甲的行为如何定性（ ）

- A. 高空抛物罪
B. 高空抛物罪与故意伤害罪的想象竞合
C. 高空抛物罪与过失致人死亡罪的想象竞合
D. 意外事件

16. 下列哪一行为成立犯罪未遂（ ）

- A. 甲预谋组织数人在公务员考试中作弊，并已获取部分试题，在考试开始前被查获
B. 国家工作人员乙收受他人给予的现金支票后，未到银行提取现金即被查获
C. 丙为谋取不正当利益，将价值 5 万元的财物送给国家工作人员，但第二天被退回
D. 丁发送诈骗短信，受骗人上当后汇出 5 万元，但因误操作汇到无关第三人的账户

17. 甲教唆乙去伤害乐乐，反复说：“打成重伤就可以啦，别打死”，乙在伤害乐乐时下手过重致人死亡。甲、乙的行为如何定性（ ）

- A. 甲、乙均构成故意伤害罪（重伤）
B. 甲、乙均构成故意伤害罪（致死）
C. 甲构成故意伤害罪（重伤），乙构成故意伤害罪致死
D. 甲、乙均构成故意杀人罪

18. 甲使用暴力劫取乐乐的信用卡，第二天从 ATM 机中取出 2 万元。甲的行为如何处理（ ）

- A. 抢劫罪一罪论处
B. 抢劫罪与信用卡诈骗罪，数罪并罚
C. 信用卡诈骗罪一罪论处
D. 抢劫罪与信用卡诈骗罪，择一重罪论处

19. 关于侵犯人身权利罪，下列哪一选项是错误的（ ）

- A. 夫妻将生下来的小孩丢弃在路边，面部被蚂蚁咬伤，构成遗弃罪
B. 民警为了逼取犯罪嫌疑人的口供，就让其一直站在光线很强的阳光下，导致被害人因过度脱水而死亡，构成故意杀人罪

C. 甲系公司保安，采用多日不让小偷睡觉的方式，迫其承认偷盗事实。甲构成刑讯逼供罪

- D. 乙拐走儿童后，因儿童太聪明，卖不出去，构成拐卖儿童罪（既遂）

20. 甲在组织他人偷越国（边）境的过程中，以暴力方法抗拒边境地区民警甲的检查。甲的行为如何定性（ ）

- A. 组织他人偷越国（边）境罪一罪
B. 组织他人偷越国（边）境罪与妨害公务罪并罚
C. 组织他人偷越国（边）境罪与袭警罪并罚

D. 组织他人偷越国(边)境罪与袭警罪从一重罪处罚

21. 甲公司的法定代表人于某,以甲公司的名义和乙公司签订茶叶买卖合同,合同约定双方加盖公章合同成立。经查,乙公司加盖了公章,于某签名,并未加盖甲公司公章。下列表述正确的是()

- A. 茶叶买卖合同有效
- B. 茶叶买卖合同可撤销
- C. 茶叶买卖合同效力未定
- D. 茶叶买卖合同未成立

22. 保赚开发商和杨某签订商品房预售合同,将某小区的11-1102号房出卖给杨某,杨某支付了100万元预付款。后该小区烂尾,保赚开发商无法交房。杨某请求返还预付款,甲公司主张工程款,银行主张偿还贷款(该贷款以建设工程抵押担保)。同时,保赚开发商欠乙公司借款也无力清偿。该建设工程拍卖,下列表述正确的是()

- A. 甲公司的建设工程价款优先于杨某的价款返还请求权
- B. 杨某的价款返还请求权优先于甲公司的建设工程价款
- C. 乙公司的借款债权优先于银行抵押贷款
- D. 银行的抵押贷款优先于甲公司的建设工程价款

23. 甲,国家工作人员,已经退休,每月可以向A机关领取8000元养老金。甲有配偶乙、成年儿子丙,丙有一女丁。甲离家出走6年,一直没有音讯。下列表述错误的是()

- A. 乙可以向法院申请宣告甲死亡
- B. 丙可以向法院申请宣告甲死亡
- C. 如果乙、丙、丁一直不申请宣告甲死亡,则A机关可以申请宣告甲死亡
- D. 丁可以向法院申请宣告甲死亡

24. 陈某、李某、张某成立甲有限合伙企业,张某出资100万元是有限合伙人,其他人是普通合伙人。甲合伙企业对外负债1000万元。黄某欲加入合伙企业成为普通合伙人,入伙时与其他合伙人约定对该合伙企业之前的债不承担任何责任。后张某退伙,从合伙企业取回30万元。下列表述正确的是()

- A. 黄某入伙后对该1000万元无须承担责任
- B. 黄某与其他合伙人约定对入伙前的债务不承担任何责任的条款无效
- C. 张某对该1000万元的债无须承担责任
- D. 张某对该1000万元的债承担30万元的责任

25. 甲开发公司将工程发包给乙建筑公司,签订《建设工程合同》,格式合同第10条约定“在付款期限内乙公司不得提起诉讼”。乙建筑公司将主体工程分包给丙公司,签订《施工合同》。下列表述正确的是()

- A. 《建设工程合同》无效
- B. 《建设工程合同》第10条无效
- C. 《施工合同》可撤销
- D. 甲公司有权解除《建设工程合同》

26. 北京某餐饮管理有限公司于2014年11月19日提出注册申请“叫个鸭子及图”商标,指定使用在第43类“住所代理(旅馆、供膳寄宿处)、烹饪设备出租”等服务上。申请人还同时申请注册了“满足你对鸭子的一切幻想”“招只鸡来”商标。下列表述正确的是()

- A. 商标不能使用鸭子的图形
- B. 该商标没有注册也可以取得商标专用权

- C. “叫个鸭子及图” 商标应当准许注册
- D. “叫个鸭子及图” 商标不得注册

27. 甲将一部相机借给乙，乙擅自将相机卖给不知情的丙，丙又将相机卖给不知情的丁并交付。对此，下列说法正确的是（ ）

- A. 丁根据善意取得取得相机的所有权
- B. 丁基于丙的交付取得相机的所有权
- C. 丁在甲追认后方可取得相机的所有权
- D. 丁在付清全部款项后方可取得相机的所有权

28. 甲公司委托杨某采购手机芯片，因疫情防控，杨某被隔离无法办理代理事项，又无法与甲公司取得联系。因全球芯片紧张，杨某便委托肖某前往乙公司采购芯片。肖某对芯片一无所知，采购了劣质芯片。下列表述正确的是（ ）

- A. 肖某是杨某的代理人
- B. 杨某无权转委托给肖某
- C. 杨某不再是甲公司的代理人
- D. 杨某须对肖某的行为承担责任

29. 一日，甲工厂的排污系统突然崩坏，排入河流，导致所排放的污水将下游乙养殖场的鱼类全部死亡，河流生态破坏严重。经查，排污系统崩坏是张某挖地基造成的。下列表述正确的是（ ）

- A. 乙养殖场有权主张惩罚性损害赔偿
- B. 甲工厂没有过错，无须承担责任
- C. 由乙养殖场对甲工厂排污导致鱼类死亡存在因果关系承担举证责任
- D. 甲工厂应当修复环境

30. 熊大、熊二、熊三是兄弟，熊大未婚未育，熊二有两子女：熊甲、熊乙。熊大死亡，留有一套房屋、一辆汽车。熊大留有一录像，自述将汽车留给熊甲。熊二先于熊大死亡。下列表述正确的是（ ）

- A. 熊甲不能继承房屋
- B. 熊乙无权继承汽车
- C. 熊三无权继承房屋
- D. 录像遗嘱无效

31. 赵构（男，单身，36 周岁）收养其哥哥的女儿（3 周岁）。赵构哥哥经济富裕。后赵构找到心仪对象欲结婚，向其哥哥提出解除收养关系。下列表述正确的是（ ）

- A. 赵构的哥哥不能送养
- B. 未相差 40 周岁赵构不能收养
- C. 赵构收养须公告
- D. 赵构无权单方解除收养关系

32. 杨某是中国人，创作小说《大湾区故事》，由广州的甲出版社出版发行。Jim 是在中国深圳生活的美国人，在中国用中文创作小说《鹏城飞马》，由深圳的乙出版社出版发行。杜某将《大湾区故事》翻译成盲文出版发行，将《鹏城飞马》翻译成壮族语言出版发行。下列表述正确的是（ ）

- A. 杜某将《大湾区故事》翻译成盲文出版发行须经杨某同意
- B. 杜某将《大湾区故事》翻译成盲文出版发行须向杨某支付报酬
- C. 杜某将《鹏城飞马》翻译成壮族语言出版发行无须经 Jim 同意
- D. 杜某将《鹏城飞马》翻译成壮族语言出版发行须向 Jim 支付报酬

33. 甲、乙签订设备买卖合同。3月1日,甲通知乙解除合同。乙在3月2日收到通知,未提出异议。4月1日,乙要求甲履行合同。甲主张合同已经解除。经查,甲没有解除权。下列表述正确的是()

- A. 3月1日合同解除
- B. 3月2日合同解除
- C. 合同并未解除
- D. 4月1日合同解除

34. 冯某将其所有的大卡车送至通达汽车修理厂修理。因冯某未依约定支付修理费,修理厂遂依法将该车留置,但未与冯某约定留置汽车后支付修理费的期间。根据法律的规定,修理厂在实现其留置权前应当给冯某支付修理费的期间为()

- A. 30日以上
- B. 60日以上
- C. 90日以上
- D. 6个月以上

35. 赵某、钱某、孙某三人设立甲公司,分别出资70万元、20万元、10万元。赵某是公司的首席执行官兼首席财务官。甲公司和乙公司合作,赵某通过自己的控制地位将乙公司交付给甲公司的财产转移到自己名下,导致甲公司无力清偿对乙公司的到期债务。下列表述正确的是()

- A. 由赵某、钱某、孙某三人对乙公司承担无限连带责任
- B. 由赵某、甲公司对乙公司承担无限连带责任
- C. 钱某、孙某无须承担责任
- D. 只能由甲公司承担责任

36. 甲公司与乙公司签订服装加工合同,约定乙公司支付预付款1万元,甲公司加工服装1000套,3月10日交货,乙公司3月15日支付余款9万元。3月10日,甲公司仅加工服装900套,乙公司此时因濒临破产致函甲公司表示无力履行合同。下列哪一说法是正确的()

- A. 因乙公司已支付预付款,甲公司无权中止履行合同
- B. 乙公司有权以甲公司仅交付900套服装为由,拒绝支付任何货款
- C. 甲公司有权以乙公司已不可能履行合同为由,请求乙公司承担违约责任
- D. 因乙公司丧失履行能力,甲公司可行使同时履行抗辩权

37. 赵某购买某市海景房后,对房屋进行装修,在家安装空调,将外机安装在房屋外墙。由于车位紧张,小区物业服务公司将其中一块绿地改为停车场。下列表述正确的是()

- A. 外墙属于全楼业主共有
- B. 赵某在外墙安装空调外机构成侵权
- C. 赵某装修房屋无须通知物业服务公司
- D. 物业服务公司有权决定将绿地改为停车场

38. 杨先生和刘小姐登记结婚,杨先生给付彩礼100万元,刘小姐带有嫁妆10万元。双方已经共同生活半年,现离婚。下列选项正确的是()

- A. 双方结婚登记且已经共同生活,故杨先生不能请求返还彩礼
- B. 杨先生给付彩礼,刘小姐带有嫁妆,故杨先生不能请求返还彩礼
- C. 如果杨先生可以请求返还彩礼,则法院无须考虑彩礼实际使用及嫁妆情况
- D. 如果杨先生可以请求返还彩礼,则法院须考虑彩礼数额、共同生活及孕育情况、双方过错等事实

根据以下案情，请回答第 39、40 题。

甲公司与乙公司签订一设备买卖合同，约定甲公司保留设备所有权直至乙公司付清货款为止。乙公司未付清货款便将该设备转卖给丙公司，但未交货。后乙公司又将该设备以市价转让并交付给不知情的丁公司。

39. 关于乙公司的行为，下列表述正确的是（ ）

- A. 乙公司将设备转卖给丙公司是有权处分
- B. 乙公司将设备转卖给丁公司是无权处分
- C. 乙公司和丙公司的买卖合同无效
- D. 乙公司和丁公司的买卖合同可撤销

40. 本案中的设备所有权应属于（ ）

- A. 甲公司
- B. 乙公司
- C. 丙公司
- D. 丁公司

二、多项选择题（第 41~50 小题，每题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。）

41. 下列关于罪责刑相适应原则的说法哪些是正确的（ ）

- A. 罪责刑相适应原则要求刑法不溯及既往
- B. 罪责刑相适应原则要求刑事立法制定合理的刑罚体系
- C. 罪责刑相适应原则要求刑罚与犯罪性质、犯罪情节和罪犯的人身危险性相适应
- D. 罪责刑相适应原则要求在行刑中合理地运用减刑、假释等制度

42. 下列选项中，属于犯罪构成中的选择性要素的有（ ）

- A. 犯罪故意和犯罪过失
- B. 犯罪动机
- C. 危害结果
- D. 危害行为

43. 下列选项中的犯罪，同类客体是社会主义市场经济秩序的有哪些（ ）

- A. 非国家工作人员受贿罪
- B. 洗钱罪
- C. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- D. 走私毒品罪

44. 某市一冶化厂没有建设污染防治设施，恶意排放高浓度镉污染物的废水，造成附近河流大面积水体污染、鱼类死亡，损失高达 2000 多万元，后查实该市环保局监察大队大队长甲收受辖区内污染企业的 10 万元后，不认真履行监督管理职责，对非法排污的监管存在严重失职。下列说法哪些选项是错误的（ ）

- A. 对该厂中所有的人都应以重大环境污染事故罪追究刑事责任
- B. 因刑法并没有规定单位可构成污染环境罪，故只能对该厂中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚
- C. 甲不认真履行监督管理职责，致使公私财产遭受重大损失的严重后果，甲应以玩忽职守罪、受贿罪数罪并罚
- D. 对甲应以环境监管失职罪、受贿罪数罪并罚

45. 关于单位犯罪的说法，下列正确的有（ ）

- A. 甲、乙为了实施走私而成立了单位，后该公司实施了走私犯罪。公司的走私行为不能

认为单位犯罪

B. 某国有公司高管集体研究决定, 将该单位的 50 万元在 5 个高管中平均分配。该行为不能认定为单位犯罪

C. 甲公司实施单位犯罪后, 甲公司被乙公司兼并。既要追究甲公司原直接责任人员的刑事责任, 也应追究甲公司的刑事责任

D. 甲实施拐卖儿童行为, 借用其所在的单位的车及司机帮忙运送被拐卖儿童, 该单位参与拐卖儿童的行为也构成单位犯罪

46. 甲收藏了一幅著名山水画, 市场价 1000 万元。乙对该画垂涎已久, 与某专家丙串通, 欲购买该画。丙信誓旦旦告诉甲, 该画是精确临摹的赝品, 市场价最多 1 万元。甲信以为真, 将该画以 1 万元的价格出卖给丁。下列表述正确的是 ()

A. 甲、丁的买卖合同因丙欺诈, 丁有撤销权

B. 丁不知道丙实施欺诈行为, 甲不能以欺诈为由撤销

C. 甲可以重大误解为由撤销买卖合同

D. 甲不能撤销买卖合同

47. 甲公司和杨某签订认购书, 约定杨某购买甲公司一套别墅, 别墅交付的情况、价款、登记过户时间等均有明确约定, 双方约定将来签订别墅买卖合同。杨某支付了购房款, 甲公司接受。房价上涨, 甲公司不愿意交房, 拒绝签订买卖合同, 下列表述正确的是 ()

A. 本约合同已经成立

B. 认购书只是预约合同

C. 甲公司仅须承担违反预约合同的违约责任

D. 甲公司须承担违反本约合同的违约责任

48. 曾某有一儿子小曾 (17 周岁)。小曾在餐厅打工, 有固定收入, 足以养活自己。一次和朋友在酒吧喝酒, 与人发生争吵, 将段某打伤。段某起诉小曾, 此时小曾已经年满 18 周岁。下列表述错误的是 ()

A. 小曾是限制民事行为能力人

B. 段某的损害由小曾承担责任

C. 段某的损害费用可以先从小曾财产中支付, 不足部分由曾某支付

D. 小曾已经成年, 法院不能追加曾某为共同被告

49. 2017 年 8 月 8 日, 甲公司向乙公司订购了一辆玛莎拉蒂汽车。2017 年 8 月 28 日, 甲公司按照当地政策取得本市汽车更新指标, 有效期至 2018 年 2 月 28 日。2017 年底, 乙公司依约向甲公司交付了该车, 但未同时交付机动车销售统一发票、合格证等有关单证资料, 致使甲公司无法办理车辆所有权登记和牌照。关于上述购车行为, 下列哪些说法是正确的 ()

A. 甲公司已取得该车的所有权

B. 甲公司有权要求乙公司交付有关单证资料

C. 如乙公司一直拒绝交付有关单证资料, 甲公司可主张购车合同解除

D. 乙公司未交付有关单证资料, 属于从给付义务的违反, 甲公司可主张违约责任, 但不得主张合同解除

50. 李某、景某为两在校大学生, 看到某影楼发布 19.9 元古装写真广告, 遂去店拍摄。后两人对照片、相册、化妆、服装等项目多次消费升级, 与某影楼先后签订了五份协议, 合计金额达 2.6 万余元。李某、景某通过向亲友借款和开通网贷支付了部分款项后, 当天向该公司提出变更套餐内容, 减少合同金额, 遭拒。后两人遂诉至法院, 要求解除尚未履行的五份协议。下列表述正确的是()

- A. 两人和影楼签订的是承揽合同 B. 两人有权单方解除五份协议
C. 两人有权单方变更五份协议 D. 两人无权解除合同

三、简答题(第 51~54 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。)

51. 简述罪刑法定原则的概念与基本内容。

52. 简述帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。

53. 简述民法典侵权责任编中相应的责任的具体情形。

- (2) 最高额抵押权的非从属性有何表现?
- (3) 最高额抵押债权确定的原因有哪些?

五、案例分析题（第 57~58 小题，具体分值请参见使用说明。）

57.【案情】2002年8月1日凌晨2时许，甲进入乙家卧室行窃时，乙在睡梦中翻身，甲误认为被发现，即持菜刀将乙砍伤。随后，甲见乙之女丙（时年6个月）在床上熟睡，起意将其抱走贩卖，便抱着丙逃离乙家。当日上午，甲将丙以350元的价格卖给丁抚养。半个月后，因丁听说某村一女婴被抢，即将丙送至公安机关，并与公安民警一同将丙送回乙家。经鉴定，乙颅脑损伤构成重伤。

【问题】请依据上述材料，回答下列问题并说明理由：

- (1) 甲的行为如何定罪处罚?
(2) 丁的行为如何定罪处罚?

58. 2012 年 6 月 7 日，某实业发展公司与某棉纺织品公司签订《委托协议》，约定某实业发展公司委托某棉纺织品公司通过某银行向案外人某商贸公司发放贷款 5000 万元。该笔委托贷款后展期至 2015 年 6 月 9 日。某商贸公司在贷款期间所支付的利息，均已通过某棉纺织品公司支付给某实业发展公司。2015 年 6 月 2 日，某商贸公司将 5000 万元本金归还某棉纺织品公司，但某棉纺织品公司未将该笔款项返还给某实业发展公司。

另，截至 2015 年 12 月 31 日，某实业发展公司欠某棉纺织品公司 800 万元。某棉纺织品公司于 2017 年 7 月 20 日向某实业发展公司送达《债务抵销通知书》，提出以其对某实业发展公司享有的 800 万元债权抵销案涉 5000 万元本金债务。某实业发展公司以某棉纺织品公司未及时归还所欠款项为由诉至法院，要求某棉纺织品公司归还本息。经查，该 5000 万元产生利息为 100 万元。某棉纺织品公司主张先抵销 100 万元利息。

根据案情，请回答：

- (1) 某棉纺织品公司是否可以委托银行向某商贸公司发放贷款? 为什么?
- (2) 某棉纺织品公司主张先抵销 100 万元利息的理由是否成立? 为什么?
- (3) 2017 年 7 月 20 日, 如果某棉纺织品公司的债权尚未到期, 能否主张抵销? 为什么?